CAPITOLUL 2

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE COMERȚ EXTERIOR ŞI COOPERAREA ECONOMICĂ INTERNAȚIONALĂ

2.1.Tipurile de societăți de comerț exterior

La activitățile de comerț exterior în România pot participa toți agenții economici, care din punct de vedere al formei juridice, se pot grupa în:

- ***regii autonome***;
- ***asociațiile familiale şi persoanele fizice care au calitatea de comerciant;***
- ***societăți comerciale.***

Regiile autonome, ca entități economice organizate în ramurile strategice ale economiei naționale, pot desfăşura activități de comerț exterior sub forma importurilor necesare activităților de producție şi investiții şi a exporturilor unei părți din producția obținută.

Asociațiile familiale şi persoanele fizice care au calitatea de comerciant pot participa la activitatea de comerț exterior în limita posibilităților materiale şi financiare de care dispun. Cheltuielile mari pe care le implică tranzacțiile comerciale internaționale precum şi concurența societăților mari le determină, de cele mai multe ori, să se constituie în asociații cu statut de persoane.

Societățile comerciale pot participa la tranzacții comerciale internaționale atât din postura de a avea ca obiect principal de activitate schimbul de mărfuri, prestările de servicii internaționale, cooperările economice internaționale, cât şi din postura de a avea ca obiect secundar de activitate import-exportul anumitor categorii de mărfuri, completându-şi astfel obiectul principal de activitate, respectiv producția şi comercializarea bunurilor similare celor importate-exportate.

După forma de constituire şi funcționare, societățile comerciale sunt de mai multe feluri: în nume colectiv, în comandită simplă, în comandită pe acțiuni, pe acțiuni şi cu răspundere limitată.

Societatea în nume colectiv (SNC) este societatea comercială ale cărei obligații sociale sunt garantate cu patrimoniul societății şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a tuturor asociaților. Părțile sociale nu pot fi reprezentate de titluri de valoare negociabile.

Societatea în comandită simplă (SCS) este societatea comercială ale cărei obligaţii sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a asociaţilor comanditaţi, în timp ce asociaţii comanditari răspund numai cu aportul propriu şi nu au dreptul să se amestece în administrarea societăţii. Capitalul social este divizat în părţi sociale care nu pot fi cedate de comanditari fără acordul unanim al acestora.

Societatea în comandită pe acţiuni (SCA) păstrează caracteristicile societăţii în comandită simplă, cu menţiunea că părţile comanditarilor sunt separate în acţiuni ca titluri de valoare negociabile.

Societatea pe acţiuni (SA) este societatea comercială ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociaţii sunt obligaţi să răspundă în limita capitalului subscris, exprimat în acţiuni. Acţiunile pot fi transmise liber altor persoane, nefiind necesar consimţământul celorlalţi acţionari.

Societatea cu răspundere limitată (SRL) reprezintă societatea comercială ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociaţii, în număr limitat, răspund numai cu cota lor socială. Capitalul este fracţionat în părţi sociale care sunt, în principiu, netransmisibile altor persoane şi nu sunt reprezentate prin titluri de valoare aşa cum sunt acţiunile.

Societăţile comerciale pot participa la tranzacţii comerciale internaţionale, fie în mod direct, fie în mod indirect, prin intermediul societăţilor de comerţ exterior (SCE).

Societăţile de comerţ exterior (SCE) sunt societăţi comerciale specializate care asigură participanţilor la activităţi de comerţ exterior, respectiv clienţilor şi unităţilor producătoare, o serie de servicii pentru derularea exportului/importului de mărfuri. Aceste societăţi pot acţiona atât pe contul partenerilor săi, cât şi pe cont propriu, în calitate de comerciant.

Principalele servicii pe care le oferă o societate de comerţ exterior sunt[1]:

- cercetarea şi prospectarea pieţelor externe, îndeosebi atunci când condiţiile de acces sunt dificile şi costurile operaţiunilor depăşesc posibilităţile producătorului;
- punerea la dispoziţie a unei reţele de comercializare deja implantată şi funcţională pe piaţa de desfacere;
- asigurarea distribuţiei fizice a mărfurilor prin stabilirea raporturilor cu firmele cărăuş, asigurator etc., ca şi prin efectuarea formalităţilor administrative, în speţă vamale;
- finanţarea operaţiunilor şi preluarea riscurilor legate de tranzacţiile internaţionale, îndeosebi atunci când acţionează pe cont propriu.

[1] Popa, I., op. cit., pag. 39

În România, societăţile de comerţ exterior sunt în general structurate pe trei tipuri de servicii[1]:

- *operative* (iniţiază şi realizează efectiv operaţiunile de comerţ exterior). Serviciile operative pot fi organizate după criteriul produsului, al zonei geografice sau după o formulă mixtă; totodată, ele pot fi specializate pe export, respectiv import. În cadrul serviciilor operative se realizează trei mari categorii de operaţiuni:
  - negocierea şi încheierea contractelor;
  - derularea la extern, respectiv urmărirea livrării mărfii şi a efectuării plăţii în relaţiile cu partenerul extern;
  - derularea la intern, respectiv raporturile cu partenerii interni, furnizori de mărfuri pentru export sau beneficiari de mărfuri din import.
- *de sinteză* (fundamentează strategia şi facilitează derularea operaţiunilor). Între serviciile de sinteză se numără: marketing şi conjunctură (cercetarea pieţei, prospectare, elaborarea strategiei de marketing); promovare-publicitate (reclamă comercială, *public relations* etc.).
- *funcţionale* (îndeplinesc funcţiile generale ale întreprinderii). Serviciile funcţionale sunt ca şi în orice altă firmă: resurse umane (selectarea, formarea şi promovarea personalului), contabilitate, financiar-administrativ, juridic etc.

Societăţile de comerţ exterior se pot clasifica şi după alte criterii, astfel:

- ✓ după forma capitalului investit: societăţi de persoane (în nume colectiv şi în comandită simplă), societăţi de capital (pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni) şi societăţi de persoane şi capitaluri (societăţi cu răspundere limitată);
- ✓ după apartenenţa capitalului investit: societăţi cu capital de stat, societăţi cu capital privat şi societăţi cu capital mixt;
- ✓ după apartenenţa naţională: societăţi naţionale şi societăţi multinaţionale;
- ✓ după mărimea societăţilor: societăţi mari, mijlocii şi mici;
- ✓ după obiectul de activitate: societăţi de schimb de mărfuri (export-import de mărfuri, societăţi de prestări servicii internaţionale (transporturi internaţionale, controlul mărfurilor etc.) şi societăţi de cooperare internaţionale (lucrări de construcţii-montaj, asistenţă tehnică şi service etc.).

[1] Popa, I., op. cit., pag. 44

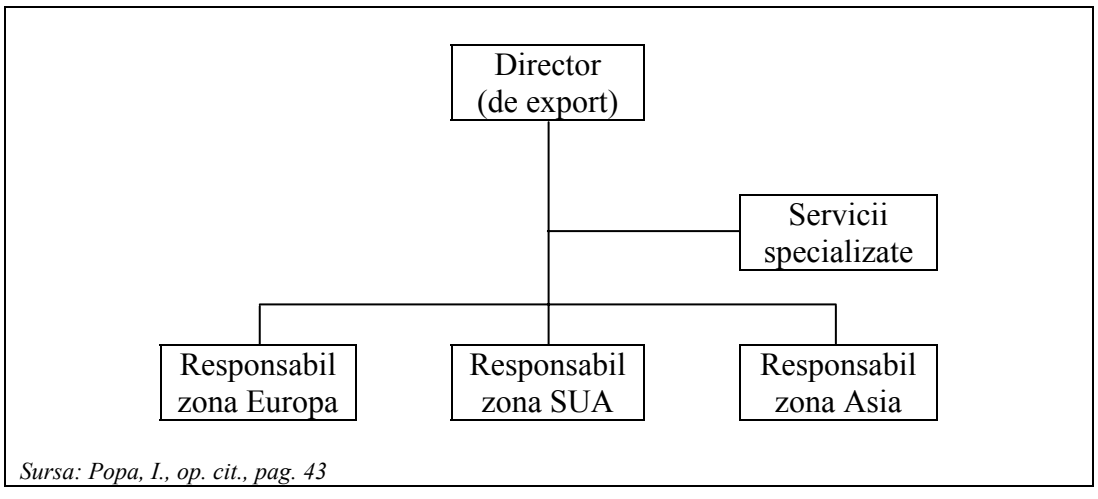
2.2. Structuri organizatorice ale societăților de comerț exterior

Marea diversitate a societăților de comerț exterior este determinată şi de diversitatea structurilor de organizare. Analiza, compararea şi perfecționarea sistemului societății presupune cunoaşterea tipurilor posibile de structuri organizatorice.

Principalele categorii de structuri organizatorice ale societăților de comerț exterior sunt următoarele:

- ***structura organizatorică pe zone geografice;***
- ***structura organizatorică pe produs;***
- ***structura organizatorică pe funcții***.

Structura organizatorică pe zone geografice[1] este formula adoptată cel mai frecvent deoarece asigură o directă abordare a pieților, o mai bună cunoaştere a specificului acestora: concurența, exigențele consumatorilor, riscuri etc. Această organizare este recomandată atunci când piața de export impune o abordare specifică, fiecare serviciu fiind specializat în acest sens (vezi Figura 2.1.)



Sursa: Popa, I., op. cit., pag. 43

Figura 2.1. Structura organizatorică pe zone geografice

[1] Popa, I., op. cit., pag. 43